

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 15 '26 AM 9:46
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

Long

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma}. Asamblea
Legislativa

4^{ta}. Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 192

INFORME POSITIVO

15 de septiembre de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, previo estudio y consideración de la Resolución Conjunta del Senado 192 recomienda a este Alto Cuerpo su aprobación con enmiendas.

ALCANCE DE LA MEDIDA



La Resolución Conjunta del Senado 192 (en adelante, R. C. del S. 192), tiene como propósito “ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por virtud de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, evaluar conforme a las disposiciones de dicha Ley y su reglamentación, la concesión de un usufructo, la extensión del contrato de arrendamiento vigente, un contrato de arrendamiento a largo plazo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley que garantice la continuidad de los servicios comunitarios que actualmente presta la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., en las instalaciones de la antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly, ubicadas en la Carretera 670, Kilómetro 6, Hectómetro 5, Sector Miss Kelly, Barrio Algarrobo del Municipio de Vega Baja; y para otros fines relacionados”.

ANÁLISIS DE LA MEDIDA

La Ley 26-2017, según enmendada, conocida como “Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal”, creó el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) “a los fines de que ejerza todas las facultades necesarias, que no sean

contrarias a esta o cualquier otra ley, para la disposición de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva del Gobierno de Puerto Rico".¹

Entre los deberes que el Artículo 5.06 de la Ley 26-2017 impone al CEDBI se encuentra evaluar toda solicitud de compraventa, arrendamiento u otra forma de traspaso de posesión de propiedad inmueble que le sea sometida por una persona natural o jurídica, con o sin fines de lucro, y asegurarse de que esta cumpla con la Ley y con las normas y reglamentos aprobados por el Comité.² Asimismo, el Artículo 5.07 dispone que la disposición de bienes inmuebles de la Rama Ejecutiva se regirá por un proceso justo y transparente, salvaguardando el interés y bienestar público. A esos fines, el Comité deberá mantener un balance entre la necesidad de allegar recursos al Estado, fomentar el desarrollo económico y procurar el bienestar de la sociedad, y podrá disponer de los inmuebles utilizando como base su justo valor en el mercado o velando por que la propiedad sea utilizada en beneficio del interés público.³

Dentro de ese marco jurídico, la R. C. del S. 192 propone ordenar al CEDBI evaluar, conforme a la Ley 26-2017 y la reglamentación aplicable, la concesión de un usufructo, la extensión del contrato de arrendamiento vigente, un arrendamiento a largo plazo u otro negocio jurídico autorizado por ley que permita al Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., continuar ofreciendo sus servicios comunitarios en las instalaciones de la antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly, en Vega Baja.

De esta forma, la medida no predetermina el negocio jurídico que deberá formalizarse ni sustituye la evaluación técnica encomendada al CEDBI. Por el contrario, procura que el Comité ejerza las facultades que la propia Ley 26-2017 le confiere y determine, conforme al marco legal y reglamentario aplicable, la alternativa que mejor armonice la disposición de la propiedad con la protección del interés público y la continuidad de los servicios comunitarios que allí se prestan.

ALCANCE DEL INFORME

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico, como parte del estudio y evaluación de la R. C. del S. 192, solicitó memoriales explicativos al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI), al Departamento de Educación, al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) y al Municipio de Vega Baja.

Comparecieron por escrito el CEDBI, el Departamento de Educación y el DTOP. A pesar de la solicitud cursada, el Municipio de Vega Baja no compareció ante la Comisión.

A continuación, se expone lo expresado por las entidades que comparecieron por escrito.

¹ Artículo 5.03 de la Ley 26-2017, según enmendada.

² Artículo 5.06(d) de la Ley 26-2017, según enmendada.

³ Artículo 5.07 de la Ley 26-2017, según enmendada.

COMITÉ DE EVALUACIÓN Y DISPOSICIÓN DE BIENES INMUEBLES

El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles (CEDBI) endosó la medida. En apoyo de su postura, reconoció “la intención loable” de la medida y “la labor encomiable” que realiza el Ministerio Buen Samaritano, destacando que la entidad utiliza la propiedad para ofrecer servicios de bienestar común a familias de bajos recursos y que actualmente ocupa las instalaciones al amparo de un contrato de arrendamiento con opción a compra vigente hasta el 22 de abril de 2027. El CEDBI aclaró, no obstante, que cualquier extensión del contrato vigente, nuevo arrendamiento, arrendamiento con opción a compra o arrendamiento a largo plazo deberá ser solicitado por la entidad y evaluado conforme a la Ley 26-2017 y la reglamentación aplicable.

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN

El Departamento de Educación de Puerto Rico endosó la medida. Como fundamento, expresó que “la medida no impacta las funciones, el presupuesto ni la operación del Departamento de Educación, sino que atañe a la esfera de competencia del CEDBI y del DTOP”, y reconoció “el valor social de que estructuras escolares en desuso se destinen a la prestación de servicios comunitarios, sociales o benéficos que atienden a poblaciones vulnerables”. Como recomendación, indicó que “el CEDBI vele por que el negocio jurídico que en su día se formalice incorpore fielmente las salvaguardas dispuestas en la sección 4 de la medida”, de modo que las instalaciones continúen utilizándose primordialmente para fines comunitarios, educativos, sociales o benéficos, y que el DTOP “dé seguimiento al cumplimiento de dichas condiciones”.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTACIÓN Y OBRAS PÚBLICAS

El Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) no formuló objeción a la R. C. del S. 192. Como fundamento de su postura, señaló que le corresponde al CEDBI evaluar y determinar el mecanismo de disposición adecuado para el plantel en desuso Escuela Centro Comunal Miss Kelly, conforme a las facultades conferidas por la Ley Núm. 26-2017 y el Reglamento Único, según las circunstancias del caso y la normativa aplicable. Asimismo, indicó que el DTOP, en el ejercicio de sus facultades, implementará cual sea la determinación que tome el CEDBI, reconociendo así que la determinación sobre el negocio jurídico aplicable corresponde al Comité y que el Departamento dará cumplimiento a lo que este resuelva.

IMPACTO FISCAL MUNICIPAL

En cumplimiento con el Artículo 1.007 de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como “Código Municipal de Puerto Rico”, la Comisión

Informante certifica que la medida ante nuestra consideración no impone una obligación económica en el presupuesto de los gobiernos municipales.

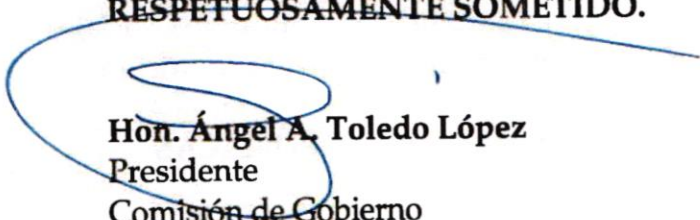
CONCLUSIÓN

La Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico efectuó un análisis de la R. C. del S. 192, según fue referida, así como de las disposiciones aplicables de la Ley 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", y de los memoriales explicativos sometidos por el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, el Departamento de Educación y el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

La Comisión coincide en que resulta meritorio que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evalúe, conforme al marco legal y reglamentario vigente, las alternativas disponibles para permitir la continuidad de los servicios comunitarios que presta el Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., en las instalaciones de la antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly. A esos fines, la Comisión recomienda la aprobación de la medida con las enmiendas técnicas incorporadas en el entirillado electrónico que acompaña este Informe.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Gobierno del Senado de Puerto Rico tiene a bien presentar ante este Alto Cuerpo el Informe Positivo sobre la Resolución Conjunta del Senado 192, recomendando su aprobación con enmiendas.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDO.



Hon. Ángel A. Toledo López
Presidente
Comisión de Gobierno
Senado de Puerto Rico

(ENTIRILLADO ELECTRÓNICO)
GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma} Asamblea
Legislativa

3^{ra} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. C. del S. 192

4 de junio de 2026

Presentada por el señor *Rivera Schatz*

Referida a la Comisión de Gobierno

RESOLUCIÓN CONJUNTA



Para ordenar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado por ~~virtud~~ de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones de dicha Ley y su reglamentación, la concesión de un usufructo, la extensión del contrato de arrendamiento vigente, un contrato de arrendamiento a largo plazo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley que garantice la continuidad de los servicios comunitarios que actualmente presta la organización sin fines de lucro Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., en las instalaciones de la antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly, ubicadas en la Carretera 670, Kilómetro 6, Hectómetro 5, Sector Miss Kelly, Barrio Algarrobo del Municipio de Vega Baja; y para otros fines relacionados.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Ley 26-2017, según enmendada, conocida como la "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", estableció un mecanismo para identificar, evaluar y disponer de propiedades públicas que hayan dejado de cumplir el propósito gubernamental para el cual fueron originalmente destinadas. Dicha política pública reconoce que las estructuras públicas en desuso pueden convertirse en activos de gran valor para las comunidades cuando son puestas al servicio de entidades que promueven el bienestar colectivo y atienden necesidades sociales apremiantes.

La antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly, ubicada en el Barrio Algarrobo del Municipio de Vega Baja, constituye un ejemplo de cómo una propiedad pública puede ser transformada en un centro de servicio comunitario en beneficio directo de la ciudadanía. Desde ~~abril de 2022~~ 2019, las instalaciones son ocupadas por el Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., mediante un contrato de arrendamiento con opción a compra otorgado por el Gobierno de Puerto Rico. Dicho contrato tiene vigencia hasta abril de 2027.

Durante el tiempo que la entidad ha administrado las instalaciones, la organización ha asumido la responsabilidad de preservar, mantener y mejorar la propiedad, realizando diversas reparaciones y mejoras permanentes dirigidas a evitar su deterioro y acondicionar los espacios para la prestación de servicios comunitarios. Estas inversiones han sido sufragadas con recursos de la propia organización y mediante el esfuerzo de voluntarios, colaboradores y personas comprometidas con la misión social que esta desarrolla.



Más allá de la conservación física de la estructura, el Ministerio Buen Samaritano ha convertido las antiguas instalaciones escolares en un centro activo de servicio a la comunidad. Su labor se extiende a programas de asistencia social, apoyo comunitario, orientación, ayuda a familias vulnerables y otras iniciativas dirigidas a atender necesidades humanas y sociales que impactan positivamente la calidad de vida de cientos de personas. Los beneficios de esta gestión trascienden los límites territoriales del Municipio de Vega Baja, alcanzando residentes de distintas regiones de Puerto Rico que acuden a la entidad en busca de ayuda y servicios.

Esta Asamblea Legislativa reconoce que las organizaciones sin fines de lucro constituyen un componente esencial de la red de apoyo social en la Isla. Estas entidades complementan los esfuerzos gubernamentales, canalizan recursos privados y comunitarios, movilizan voluntarios y ofrecen respuestas ágiles a necesidades que muchas veces exceden la capacidad operacional de las agencias públicas. Cuando una organización ha demostrado un compromiso sostenido con una propiedad pública y

con la comunidad a la que sirve, resulta razonable que el Estado procure mecanismos que permitan la continuidad y estabilidad de dicha gestión.

En el caso particular de la Escuela Centro Comunal Miss Kelly, la proximidad del vencimiento del contrato vigente plantea la necesidad de evaluar alternativas que garanticen la permanencia de los servicios que actualmente se ofrecen desde dichas instalaciones. La incertidumbre sobre la disponibilidad futura de la propiedad puede dificultar la planificación a largo plazo, limitar la capacidad de la entidad para solicitar subvenciones, desarrollar nuevos programas, realizar inversiones adicionales en infraestructura y establecer alianzas con otras organizaciones públicas y privadas.

Asimismo, aunque el contrato vigente contempla una opción de compra, el valor de tasación de la propiedad representa una carga económica significativa para una organización sin fines de lucro cuyos recursos deben priorizarse para la prestación de servicios directos a la ciudadanía. Destinar recursos sustanciales a la adquisición del inmueble podría reducir la capacidad operacional de la entidad y afectar la continuidad o expansión de los programas que actualmente benefician a numerosas personas y familias alrededor de Puerto Rico.

Por ello, esta Asamblea Legislativa entiende meritorio y conveniente que el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles evalúe, conforme a las disposiciones de la Ley 26-2017, según enmendada, y la reglamentación aplicable, la posibilidad de otorgar al Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., un negocio jurídico que garantice una utilización estable y continua de las instalaciones, ya sea mediante un usufructo, un arrendamiento a largo plazo u otro mecanismo autorizado por ley. Tal determinación permitiría preservar la inversión realizada en la propiedad, asegurar la continuidad de los servicios comunitarios que allí se ofrecen y maximizar el uso de un bien público para beneficio directo de las comunidades de Vega Baja y de todo Puerto Rico.

La presente Resolución Conjunta no pretende sustituir el análisis técnico que corresponde realizar al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, sino

reconocer el interés público involucrado y promover una evaluación expedita de alternativas que permitan la permanencia y el fortalecimiento de una obra social que ha demostrado resultados concretos en beneficio de la ciudadanía.

RESUÉLVESE POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE PUERTO RICO:

1 Sección 1.- Se ordena al Comité de Evaluación y Disposición de Bienes
2 Inmuebles, creado por ~~virtud de~~ la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, conocida
3 como "Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal", evaluar conforme a las disposiciones
4 de dicha Ley y su reglamentación, la concesión de un usufructo, la extensión del
5 contrato de arrendamiento vigente, un contrato de arrendamiento a largo plazo o
6 cualquier otro negocio jurídico autorizado por ley que garantice la continuidad de los
7 servicios comunitarios que actualmente presta la organización sin fines de lucro
8 Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., en las
9 instalaciones de la antigua Escuela Centro Comunal Miss Kelly, ubicadas en la
10 Carretera 670, Kilómetro 6, Hectómetro 5, Sector Miss Kelly, Barrio Algarrobo del
11 Municipio de Vega Baja.

12 Sección 2.- El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles, creado al
13 amparo de la Ley Núm. 26-2017, según enmendada, dará prioridad a la evaluación de la
14 solicitud objeto de esta Resolución Conjunta y emitirá su determinación dentro de un
15 término de sesenta (60) días laborables contados a partir de la aprobación de esta Resolución
16 Conjunta. ~~para una extensión adicional debidamente fundamentada. Transcurrido~~
17 ~~dicho término, si el Comité no ha emitido una determinación final se entenderá~~

1 ~~aprobada la transferencia propuesta, por lo que deberán iniciarse inmediatamente los~~
2 ~~procedimientos requeridos para la cesión aquí ordenada.~~

3 Sección 3.- Si el Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles
4 aprueba el usufructo, la extensión del arrendamiento, un contrato de arrendamiento a
5 largo plazo o cualquier otro negocio jurídico autorizado por la referida Ley Núm. 26-
6 2017, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, y cualquier otra entidad
7 gubernamental concernida, serán responsables de realizar las gestiones necesarias para
8 dar cumplimiento a la determinación emitida por el Comité.

9 Sección 4.- De resultar favorable la evaluación del Comité de Evaluación y
10 Disposición de Bienes Inmuebles, el negocio jurídico que se autorice deberá incluir
11 cláusulas que garanticen que las instalaciones continúen utilizándose primordialmente
12 para fines comunitarios, educativos, sociales, benéficos o de servicio público, de
13 conformidad con la misión de la entidad beneficiaria.

14 Sección 5.- De resultar favorable la determinación del Comité de Evaluación y
15 Disposición de Bienes Inmuebles, las instalaciones objeto de esta Resolución Conjunta
16 serán cedidas, arrendadas o entregadas en usufructo en las condiciones físicas en que
17 actualmente se encuentran, sin que exista obligación alguna por parte del Gobierno de
18 Puerto Rico de realizar reparaciones, mejoras o modificaciones previas a la
19 formalización del negocio jurídico correspondiente.

20 Sección 6.- De resultar favorable la determinación del Comité de Evaluación y
21 Disposición de Bienes Inmuebles, la organización sin fines de lucro Ministerio Buen
22 Samaritano, MARC Marcos A. Rivera Córdoba, Inc., mantendrá y administrará las

1 instalaciones de manera que se preserve su valor, funcionalidad y seguridad,
2 adoptando las normas internas y reglamentos necesarios para garantizar el uso
3 adecuado de la propiedad y el acceso ordenado de los participantes y beneficiarios de
4 sus programas. Asimismo, remitirá al Departamento de Transportación y Obras
5 Públicas copia de cualquier reglamento interno relacionado con el uso de las
6 instalaciones y de cualquier enmienda sustancial al mismo.

7 Sección 7.- Esta Resolución Conjunta se interpretará de tal manera para hacerla
8 válida, en la medida que sea factible, de acuerdo con la Constitución de Puerto Rico y la
9 Constitución de Estados Unidos de América. Si cualquier cláusula, párrafo, subpárrafo,
10 oración, palabra, letra, artículo, disposición, sección, subsección, título, capítulo,
11 subcapítulo, acápite o parte de esta Resolución Conjunta fuera anulada o declarada
12 inconstitucional, la resolución, dictamen o sentencia a tal efecto dictada no afectará,
13 perjudicará, ni invalidará las restantes disposiciones de esta Resolución.



14 Sección 8.- El Comité de Evaluación y Disposición de Bienes Inmuebles notificará
15 por escrito su determinación final a la Asamblea Legislativa, al Departamento de
16 Transportación y Obras Públicas y al Ministerio Buen Samaritano, MARC Marcos A.
17 Rivera Córdoba, Inc., dentro de los diez (10) días siguientes a la emisión de dicha
18 determinación.

19 Sección 9.- Esta Resolución Conjunta entrará en vigor inmediatamente después
20 de su aprobación.